

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1104/2533

นายเพ็ชร ดอกพะยอม

โจทก์

บริษัทเบสซิ่งโฮม จำกัด

จำเลย

นายเพ็ชร ดอกพะยอม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยเป็นนายจ้างของโจทก์และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยนอกสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย ค่าทำงานในวันหยุด ค่าตอบแทนและค่าจ้างที่หักไปให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 49)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้เป็นนายจ้างโจทก์  
ที่โจทก์อุทธรณ์พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ เป็นการโต้  
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จ  
จริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจาระห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้เป็นนายจ้างโจทก์  
ที่โจทก์อุทธรณ์พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ เป็นการโต้  
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จ  
จริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |